

한국에너지공단 상임감사

통 보

제 목 이해충돌 우려가 있는 에너지진단 평가위원 배정 부적정

소 관 부 서 에너지진단실

조 치 부 서 에너지진단실

내 용

1. 업무개요

에너지진단실은 「에너지이용합리화법」에 따라 연간 에너지소비량 2천 TOE 이상 소비하는 에너지다소비사업자에 대한 에너지진단을 실시할 전문기관(이하 “진단기관”이라 한다)을 [표 1]과 같이 매년 ‘진단보고서 평가’ 등 5개 항목으로 평가하여 ☒개 등급으로 분류한 후 에너지진단을 의무적으로 받아야 하는 에너지다소비사업자로 하여금 진단받을 전문기관을 선택할 수 있도록 공개하고 있다.

[표 1] 에너지진단기관 평가기준

No	평가항목	평가비중	주요내용
(기재 생략)			

자료: 산업통상자원부 고시 「에너지진단 운용규정」 제14조(진단기관의 평가 등) 기반 자료 재구성

에너지진단기관에 대한 평가결과는 해당 진단기관의 수익에 직접적 영향을 미칠 수 있으므로 에너지진단실은 진단기관에 대한 평가의 공정성을 확보하기 위해 평가항목 중 비중이 ⑩⑩%인 ‘진단보고서 평가’는 외부 인사로 구성된

Pool에서 선정된 위원들로 하여금 하도록 하고 있는데, 2024년의 경우 평가위원은 ▲▲명으로 구성되어 ▢▢개 진단기관의 진단보고서 □□□건을 평가하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단의 위원회 구성과 운영에 관한 일반 원칙을 정하고 있는 「위원회 관리 규정」 제10조(위원의 제척·기피·회피¹⁾)에 따르면 위원 구성에 있어 제척사유, 회피의무 및 기피신청과 관련한 사항을 명시하여 평가위원과 평가대상 사이에 이해충돌이 발생하지 않도록 하고 있다.

한편, ○○○○는 온실가스 감축을 위한 국가 에너지이용 합리화 사업과 온실가스 저감 정책지원을 위해 설립된 공적 기관이나 그 운영은 회원사의 회비 등으로 이루어지고 있어 협회 상근직원과 회원사는 특수관계로 볼 수 있다.

따라서 에너지진단실은 진단기관 평가절차의 전문성과 공정성이 저해되지 않도록 평가위원을 선정할 때 제척·기피·회피에 대한 내용을 충분히 안내하여야 하고, ◇◇◇◇ 상근직원을 평가위원으로 선정하면서는 회원사와 특수관계로 인해 이해충돌 여지가 없는지 철저히 확인하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 감사기간 동안 진단기관 평가의 공정성 확인을 위해 평가위원과 평가대상 간 이해충돌 여부를 점검한 결과, [표 2]와 같이 평가위원 중 ▢▢▢▢ ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇(이하 “▢▢▢▢”이라 한다) ▢▢▢▢ © 등 □명은 2024년에 ▲▲건의 진단보고서를 평가하였는데 그 중에는 [별표] “□□□□ 소속

1) 제척: 당해 안건 관련하여 가족 또는 친족관계에 있거나 그 밖의 이해관계에 따른 사정으로 인하여 공정한 결정 및 평가가 불가능하다고 판단된 경우
 기피: 당해 안건과 관련하여 심의·의결 대상업체 또는 기관의 용역, 자문, 연구, 감정을 수탁하는 등 최근 3년 이내에 특수 관계에 있었거나 있는 경우
 회피: 당해 안건과 관련하여 최근 3년 이내에 심의·의결 대상 업체 또는 기관에서 재직할 적이 있는 경우

평가위원의 회원사에 대한 2024년 진단보고서 평가 현황”과 같이 □□건의 보고서가 ■■■■ 회원사들이 작성한 것이었는데도 회피하지 않고 그대로 평가하였다.

[표 2] 진단협회 소속 평가위원의 2024년 회원사 평가 현황

(단위: 건)						
No	소속	직위	성명	전공	총 평가	협회 회원사에 대한 평가

(거제 생략)

자료: 에너지진단실 평가위원 관리자료 재구성

이와 같이 이해충돌이 발생하는 평가를 하게 되는 것은 에너지진단실에서 평가위원을 선정할 때 ‘평가회피 신청서’²⁾에 대해 안내하고 있으나, 해당 서식에는 제척·기피·회피가 적용되는 구체적인 사유 등은 기재되어 있지 않을 뿐 아니라 안내하는 시기도 위원을 섭외하는 단계에서 안내한 후에는 추가 안내를 하지 않고 있어 진단기관 평가를 할 때 공정성을 확보할 수 있도록 배정방식 등을 개선할 필요가 있는 실정이다.

관련부서 의견 에너지진단실은 평가위원에게 평가해야 할 업체를 배정할 때 블라인드 처리하는 등의 조치를 하고 있으나, 향후 평가업체 배정 단계에서부터 평가위원과 진단기관 사이에 이해충돌 요인이 발생하지 않도록 조치하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 에너지진단실장은 향후 위의 사례와 같이 평가위원과 진단기관 사이에 이해충돌이 발생하지 않도록 평가위원 배정 방식 등을 개선하여 주시기 바랍니다. (통보)

2) 에너지진단실-484호(2024.08.28.) “2024년도 에너지진단 보고서 평가 계획(안) 보고”

[별표]

진단협회 회원사에 대한 진단보고서 평가 내역

연번	진단기관 ((사)한국온실가스감축에너지진단협회 소속)	평가위원	
		소속	평가위원

(가제 생략)